

Okresní státní zastupitelství v Teplicích

Vrchlického 6
415 02 Teplice

V Praze dne 25. ledna 2024

oznamovatel:

Tělovýchovná jednota Krupka, z.s.

IČO: 46070516

sídlem Husitská 191/8, 417 41 Krupka

zastoupen Mgr. Miroslavem Kučerou, advokátem, ev. č. ČAK 16278
sídlem Janáčkovo nábřeží 471/49, 150 00 Praha 5 – Smíchov

podezřelí:

1) Ing. Marek Vaniš

narozen 30. srpna 1989

bytem Libušín 622, 417 41 Krupka

2) Jaromír Pivoňka

narozen 19. prosince 1983

bytem Dolní 176, 417 41 Krupka

3) Gustav Vlach

narozen 22. září 1961

bytem Husitská 10/31, 417 41 Krupka

4) Jitka Illešová

narozena 24. září 1964

bytem Vrchlického 690/18, 415 01 Teplice

věc:

TRESTNÍ OZNÁMENÍ

přílohy:

plná moc ze dne 12. ledna 2024
dále dle textu



Článek 1.

Východiska tohoto podání

Tělovýchovná jednota Krupka, z.s., IČO: 46070516, sídlem Husitská 191/8, 417 41 Krupka (dále jen „Spolek“), je samosprávný a dobrovolný svazek sportovních oddílů, jehož hlavním cílem je provozování sportovní činnosti, tělovýchovy nebo turistiky jak pro vlastní členy, tak pro neorganizovanou veřejnost. Statutárním orgánem Spolku je od 24.8.2021 jeho předseda Miroslav Brožek, nar. 23.6.1987, bytem Přítkovská 95/2, 417 12 Proboštov (dále jen „předseda“).

*Důkaz: výpisem ze spolkového rejstříku (01)
 zápisem ze shromáždění delegátů ze dne 24.8.2021 (02)*

Od začátku výkonu své funkce se předseda potýkal s řadou problémů a nejasností v organizaci a hospodaření Spolku. Od bývalého vedení Spolku ani od vedení jednotlivých oddílů se mu i přes opakované výzvy nepodařilo získat evidenci členské základny, ačkoli v den svého zvolení mu veškerá součinnost od předsedů oddílů byla přislíbena. Neobdržel žádné obchodní či jiné smlouvy Spolku, žádný soupis majetku, účetnictví, evidenci členů atd.

Marek Vaniš byl předsedou bezvýsledně vyzván k úhradě částky 41.860,- Kč z titulu spotřebované energie v letech 2020 – 2023 v prostorách herny stolního tenisu na adrese Husitská 191/8, Krupka. Současně byl i bezvýsledně vyzván k předání či vyúčtování členských příspěvků, vybraných v letech 2020 – 2023, v celkové výši 345.600,- Kč. Marek Vaniš však ničeho neuhradil, nevyúčtoval. Oznamovatel má tak důvodné podezření, že členské příspěvky mohly být použity na jeho osobní spotřebu, nikoli pro účely Spolku a může se tedy jednat o zpronevěru peněžních prostředků Spolku. Min. od roku 2021 jsou příspěvky od hráčů stolního tenisu ve výši 2.400 Kč/člen/rok vybírány Markem Vanišem a Jaromírem Pivoňkou, kteří nyní při řešení celé věci najednou začali tvrdit, že se nejednalo o placení příspěvků. Předseda Spolku jako člen oddílu stolního tenisu členské příspěvky pravidelně platil. Jaromír Pivoňka aktuálně zmínil, že dají hráčům podepsat čestná prohlášení, že to příspěvky nebyly a bude to vyřešené. Předseda má však k dispozici konverzace s Jaromírem Pivoňkou, kde se zmiňuje konkrétně platba příspěvků apod.

*Důkaz: předžalobní výzvou ze dne 6. listopadu 2023 (03)
 konverzace ze společné skupiny oddílu (04)
 soukromé zprávy od Jaromíra Pivoňky, kde informuje o nezaplacení (04)*

Jaromír Pivoňka byl předsedou bezvýsledně vyzván k úhradě částky 41.860,- Kč z titulu vydání pokladny oddílu stolního tenisu a částky 28.800,- Kč z titulu vybraných členských příspěvků za roky 2021 – 2023. Jaromír Pivoňka však ničeho neuhradil, nevyúčtoval. Oznamovatel má důvodné podezření, že hotovost v pokladně oddílu stolního tenisu i členské příspěvky mohly být použity na jeho osobní spotřebu, nikoli pro účely Spolku a může se tedy jednat o zpronevěru peněžních prostředků Spolku.

Důkaz: předžalobní výzvou ze dne 14. listopadu 2023 (05)

Nikdo z oddílu stolního tenisu od roku 2021 nepopíral závazky vůči Spolku a předsedové pouze odkládali slíbené platby. Jednoho dne bylo předsedovi Spolku sděleno zástupci oddílu stolního tenisu (Marek Vaniš a Jaromír Pivoňka), že už ho nepotřebují a neuhradí ani členské a ani oddílové příspěvky, neuhradí náklady za energie a nepředají pokladnu. Následně zaslal předseda Spolku dotyčným osobám předžalobní výzvy.

Gustav Vlach byl předsedou bezvýsledně vyzván k úhradě částky 132.523,- Kč z titulu vydání pokladny lyžařského oddílu, částky 379.900,- Kč z titulu vybraných členských příspěvků za roky 2020 – 2024, úhradě částky 63.200,- Kč z titulu povinnosti úhrady členských příspěvků Gustava Vlacha

za roky 2020 – 2024, úhradě částky 256.000,- Kč z titulu dosud neuhrazených nákladů za provoz lyžařského areálů a vleků v Horní Krupce a úhradě částky 280.000,- Kč z titulu proplacení pokut za bezdůvodného obohacení od LESY ČR. Gustav Vlach však ničeho neuhradil, nevyúčtoval. Oznamovatel má důvodné podezření, že hotovost v pokladně lyžařského oddílu i členské příspěvky mohly být použity pro jeho osobní spotřebu, nikoli pro účely Spolku a může se tedy jednat o zpronevěru peněžních prostředků Spolku.

Důkaz: předžalobní výzvou ze dne 6. listopadu 2023 (06)

Přestože Marek Vaniš a Jaromír Pivoňka byly oznamovatelem ze Spolku vyloučení a členství Gustava Vlacha zaniklo dle stanov a § 238 NOZ, snaží se Marek Vaniš, Gustav Vlach i Jaromír Pivoňka neoprávněně svolat shromáždění delegátů s cílem odvolat současného předsedu Spolku z funkce a dosadit do vedení Spolku Mgr. Tomáše Syryčanského. V rámci svolávání schůzí se již pokusil Marek Vaniš o převod nemovitých věcí ve vlastnictví Spolku na Město Krupka, a to bez jakéhokoliv odůvodnění či podrobných podmínek převodu.

*Důkaz: rozhodnutím o vyloučení podezřelého 1) ze dne 28. listopadu 2023 (07)
rozhodnutím o vyloučení podezřelého 2) ze dne 28. listopadu 2023 (08)
pozvánkou podezřelého 1) na shromáždění delegátů ze dne 5. října 2023 (09)*

Souběžně s problémy stran aktivity Vaniše, Vlacha a Pivoňky není podle oznamovatele v pořádku ani jednání účetní Spolku – Jitky Illéšové, která odmítla poskytnout oznamovateli veškeré podklady řádně vedeného účetnictví, odkázala jej pouze na sbírku listin spolkového rejstříku a po opakovaných urgencích oznamovateli sdělila, že veškeré účetnictví předala Městu Krupka. Město Krupka dle svého vyjádření účetnictví nemá a kde je účetnictví v této chvíli není známo. Oznamovatel nemá tušení, z jakého důvodu bylo bez jeho vědomí účetnictví Spolku předáno neznámé osobě. Jitka Illéšová někdy v srpnu 2021 oznámila předsedovi Spolku, že nemá ještě nic zaúčtováno, přestože v této době měla již uhrazeno 30.000,- Kč (6x 5.000 Kč) za účetní služby v roce 2021. Tato skutečnost byla zjištěna až následně. Dne 11.6.2022 zaslala emailem informaci o tom, že má momentálně nějakou výpomoc a nabídla doděláním daňového přiznání. Předseda souhlasil a odvezl jí všechny doklady za rok 2021. 17.8.2022 sdělila Jitka Illéšová předsedovi Spolku, že účetnictví předala Městu Krupka.

*Důkaz: předžalobní výzvou ze dne 13. listopadu 2023 (10)
komunikací mezi oznamovatelem a Jitkou Illéšovou (11)*

Veškeré aktivity a jednání jsou dle oznamovatele podporovány společností SPORT Krupka s.r.o., která svým jednáním porušuje práva vyplývající ze vztahu pronajímatel-nájemce a vědomě umožňuje pokračování v protiprávních jednáních Marka Vaniše a Jaromíra Pivoňky.

V neposlední řadě oznamovatel uvádí, že v uplynulých dnech došlo rovněž k násilnému vypáčení zamčené skříně předsedy Spolku v prostorách herny stolního tenisu, o čemž předseda informoval policii ihned po zjištění této události, tedy 18.1.2024. Následující den 19.1.2024 v situaci, kdy byl předseda Spolku v prostorách herny stolního tenisu, došlo k nepochopitelné a neoprávněné výměně zámku panem Čížkem - zaměstnancem SPORT Krupka s.r.o., který výměnu odůvodnil slovy "asi jste zlobil". Důvodem prý bylo, dle slov pana Syryčanského, kterému předseda okamžitě volal, nepodepsání nové smlouvy, jejíž návrh pan Syryčanský zaslal prostřednictvím datové schránky Spolku teprve 17.1.2024, tedy pouhých 48 hodin před výměnou zámků. Od té doby nemá předseda Spolku jako statutární orgán přístup do těchto prostor, a to bez jakéhokoli ukončení dosavadního nájemního vztahu. Tentýž den později byl však prostor zpřístupněn lidem, o kterých SPORT Krupka ví, že nejsou členy Spolku.

Důkaz: úředním záznamem ze dne 19. ledna 2024 (12)

Oznamovatel pro přehlednost a vysvětlení souvislostí všech zainteresovaných subjektů uvádí, že obchodní společnost SPORT Krupka s.r.o. je vlastněna ze 100 % Městem Krupka, jejím ředitelem je Adolf Vítů a shora zmíněný Tomáš Syryčanský je jejím zaměstnancem, který je navrhován jako nový předseda Spolku v neplatné žádosti o shromáždění iniciované Markem Vanišem a současně Tomáš Syryčanský zaslal Spolku návrh nové nájemní smlouvy na prostory herny stolního tenisu a za pouhé dva dny nechal v předmětných prostorách vyměnit zámky a znemožnil předsedovi Spolku přístup do objektu. Pravděpodobně právě pan Syryčanský ještě ten den neoprávněně zpřístupnil prostory herny stolního tenisu a vybavení Spolku Marku Vanišovi a dalším osobám. Marek Vaniš se pokusil převést majetek Spolku na Město Krupka a jedná jménem Spolku se zástupci Města Krupka a obchodní společnosti SPORT Krupka s.r.o. i přes své vyloučení dne 28.11.2023 a absenci jakéhokoli oprávnění za Spolek jednat.

Vzhledem ke skutečnosti, že předseda Spolku nezískal od předsedů oddílů seznamy členů, nedokáže přesně vyčíslit celkovou výši členských příspěvků, celkovou výši oddílových příspěvků, jelikož je toto přímo závislé na počtu členů pro dané období. Pro vyčíslení v předžalobních výzvách byly použity poslední seznamy členů, které se předsedovi podařilo získat. V rámci pokusu o svolání shromáždění delegátů doložil Marek Vaniš seznam údajných členů obsahující 60 osob. Záměrně zde uvedl osoby, o kterých ví, že členy spolku nejsou. V opačném případě od nich musel vybrat příspěvky, které neodevzdal. Předsedové jednotlivých sportovních oddílů porušují stanovy Spolku a zákon. Ignorují nařízení i žádosti předsedy Spolku a dosud (od 24.8.2021) neprokázali členskou základnu. Hnacím motorem všeho jsou podle předsedy Spolku Marek Vaniš a Jaromír Pivoňka, kteří jsou přesvědčeni, že nemusí plnit své finanční závazky vůči Spolku, pokud odvolají předsedu Spolku a dosadí do funkce někoho jiného. Přesto, že byli Vaniš s Pivoňkou vyloučeni, svolávají dále schůze, přijímají usnesení, informují o neplatných skutečnostech veřejnost, pokračují dále v protiprávním jednání a činí rozhodnutí za Spolek. Marek Vaniš byl již v minulosti oficiálně vyzván, aby nejednal za Spolek a nepoužíval razítko. Konkrétně mu bylo zakázáno, aby jménem Spolku vystupoval, a to v rámci jakékoliv spolkové činnosti klienta.

Cílem oznamovatele je bezodkladně zamezit dalšímu protiprávnímu jednání vyloučených členů a dalších osob, které nejsou členy Spolku, bezodkladně zamezit účelovému neoprávněnému jednání společnosti SPORT Krupka s.r.o., která jako pronajímatel prostor na adrese Husitská 34, Krupka, již podruhé zamezila přístup do objektu nájemci a následně umožnila vstup cizím osobám. Oznamovatel žádá, aby bylo prošetřeno, zda nedošlo k naplnění skutkové podstaty trestného činu zpronevěry při výběru příspěvků, skutkové podstaty trestného činu pomluvy zejména na schůzi s rodiči, kde došlo k neplatnému odvolání Miroslava Brožky z pozice trenéra mládeže, zda nedošlo k naplnění skutkové podstaty trestného činu podvodu při pořádání schůzí, při pokusu o přepis majetku či případně k naplnění skutkové podstaty neoprávněného užívání cizí věci nebo neoprávněného zásahu do práva k nebytovému prostoru, případně jiného trestného činu v rámci celé situace.

Článek 2.

Příslušnost státního zastupitelství

Jednání, zakládající podezření ze spáchání trestné činnosti souvisejících s podvodem, porušením povinnosti při správě majetku a případně jinou trestnou činností, bylo dle posouzení oznamovatele spácháno podezřelými pravděpodobně ve vzájemné součinnosti právě v obvodu nadepsaného státního zastupitelství.

Článek 3.

Závěr

Vzhledem k tomu, že má oznamovatel důvodné podezření, že došlo a stále dochází k páčání trestné činnosti, podává toto trestní oznámení ve smyslu ustanovení § 158 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TŘ“ či „trestní řád“),

a to na neznámé pachatele a uvádí osoby, které jsou na základě důkazních materiálů dle názoru oznamovatele odpovědní za popsaná jednání.

Oznamovatel pokládá za nezbytné podání tohoto trestního oznámení, aby příslušné orgány činné v trestním řízení prověřily, zda výše popsanými skutky a činnostmi uvedených osob došlo k naplnění skutkových podstat trestných činů, zejména trestného činu podvodu a porušení povinnosti při správě cizího majetku, zpronevěry, pomluvy nebo samozřejmě naplnění jiných skutkových podstat dle kvalifikace orgánů činných v trestním řízení.

S ohledem na podezření ze spáchání výše uvedených trestných činů tímto oznamovatel žádá o prošetření celé záležitosti ve smyslu § 158 a násl. TŘ, a o přijetí příslušných závěrů a s nimi souvisejících opatření. Oznamovatel současně žádá, aby byl dle § 158 odst. 2 TŘ o provedených opatřeních vyrozuměn prostřednictvím svého právního zástupce.

za **Tělovýchovná jednota Krupka, z.s.**
Mgr. Miroslav Kučera, advokát